Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1550/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saprijal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/30 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulio Nomor 23 Kelurahan PB. Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal

Terdakwa Saprijal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipunhaknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1550/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1550/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saprijal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Saprijal selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) kantong plastic klip sedang transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
   - 10 (sepuluh) buah kantong plastic klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa dia Terdakwa SAPRIJAL, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Deny R. Tamba, Saksi Munizar dan Saksi Ridwan Sinaga (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebuit, namun saat saksi polisi tiba ditempat tersebut melihat terdakwa yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan tersebut, selanjutnya saksi-saksi polisi mendekati terdakwa, namun saat didekati terdakwa merasa giugup lalu saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan terdakwa, selanjutnya saksi polisi menyita barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutya saksi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium DS40EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAPRIJAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua:

Bahwa dia Terdakwa SAPRIJAL, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi Deny R. Tamba, Saksi Munizar dan Saksi Ridwan Sinaga (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut kemudian saksi polisi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebuit, namun saat saksi polisi tiba ditempat tersebut melihat terdakwa yang dicurigai sedang berdiri dipinggir jalan tersebut, selanjutnya saksi-saksi polisi mendekati terdakwa, namun saat didekati terdakwa merasa giugup lalu saksi polisi melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisi narkotika jenis shabu,10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan terdakwa, selanjutnya saksi polisi menyita barang-barang tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), selanjutya saksi membawa terdakwa berikut barang bukti kekantor Kepolisian, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium DS40EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAPRIJAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny R Tamba,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib Saksi, Saksi Munizar dan Saksi Ridwan Sinaga (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis sabu;
   - Bahwa atas informasi tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan saat Para Saksi tiba ditempat tersebut melihat Terdakwa yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa;
   - Bahwa saat Para Saksi mendekat Terdakwa merasa gugup lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan Terdakwa;
   - Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
   - Bahwa selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
   - Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

   Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Munizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib Saksi, Saksi Deny R Tamba dan Saksi Ridwan Sinaga (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan saat Para Saksi tiba ditempat tersebut melihat Terdakwa yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa;
- Bahwa saat Para Saksi mendekat Terdakwa merasa gugup lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa berada di Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki tidak dikenal Terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastic klip sedang dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki tidak dikenal tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) di dalam kantong celana depan Terdakwa, kemudian Terdakwa hendak pergi menjual sabu tersebut ke Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak dikenal seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic klip sedang transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
- 10 (sepuluh) buah kantong plastic klip kosong;
- Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Hasil pemeriksaan laboratorium DS40EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAPRIJAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib Saksi Deny R Tamba, Saksi Munizar dan Saksi Ridwan Sinaga (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis sabu;

2. Bahwa atas informasi tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan saat Para Saksi tiba ditempat tersebut melihat Terdakwa yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa;

3. Bahwa saat Para Saksi mendekat, Terdakwa merasa gugup lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan Terdakwa;

4. Bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa di Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium DS40EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAPRIJAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

7. Bahwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Saprijal dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 05.00 wib Saksi Deny R Tamba, Saksi Munizar dan Saksi Ridwan Sinaga (kesemuanya anggota Kepolisian Sektor Medan Timur) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Aluminium Raya Gang Turi Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ada seorang laki-laki yang sering menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan saat Para Saksi tiba ditempat tersebut melihat Terdakwa yang dicurigai sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, kemudian Para Saksi mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Para Saksi mendekat, Terdakwa merasa gugup lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis shabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong serta uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat diintrogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa di Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium DS40EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAPRIJAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memiliki narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, kemudian Terdakwa simpan dalam kantong cerlana bagian depan, ternyata tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium DS40EG/VII/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,76 (nol koma tujuh enam) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAPRIJAL adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic klip sedang transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 10 (sepuluh) buah kantong plastic klip kosong, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan Gr bRng bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saprijal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) kantong plastic klip sedang transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
   - 10 (sepuluh) buah kantong plastic klip kosong;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rocky Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.	Dahlia Panjaitan, S.H.
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)